

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제22-해외-20호

제 목 법인 통합으로 ◎◎ 사업 경제성 향상 위한 기반 마련

모범부서 ◇◇

모범내용

◇◇(이하 "◎◎법인"이라 한다)은 T 사업을 담당하는 ◇★(이하 "★◇법인"이라 한다)과 ●★ 사업을 담당하는 ★○(이하 "○★법인"이라 한다)이 통합하여 설립된 공사의 출자회사로 2020. 01. 01.부터 2022년 9월 현재까지 Z T 사업과 ●★ 사업 관리를 담당하고 있다.

★◇법인은 2012년부터 영업활동을 시작하였으나 지속적 당기순손실로 세무상 이월결손금¹⁾(18년까지 누적 Z화 약 6.3억 달러)이 발생하였으며, 해당 이월결손금을 효과적으로 활용할 수 있는 방안을 모색하였다.

그리고 ○★법인은 2024년 하반기 영업활동을 시작하여 2025년 이후 세무상 과세소득²⁾이 발생할 것으로 예상하고 있었기 때문에 법인세 납부액 절감 등을 통해 경제성을 향상시킬 수 있는 방안을 강구하고 있었다.

이에 ★◇법인과 ○★법인은 ★◇법인의 이월결손금을 활용하여 ●★ 사업의 경제성을 제고하고 동시에 2개의 출자회사를 운영함에 따라 발생하는 비효율

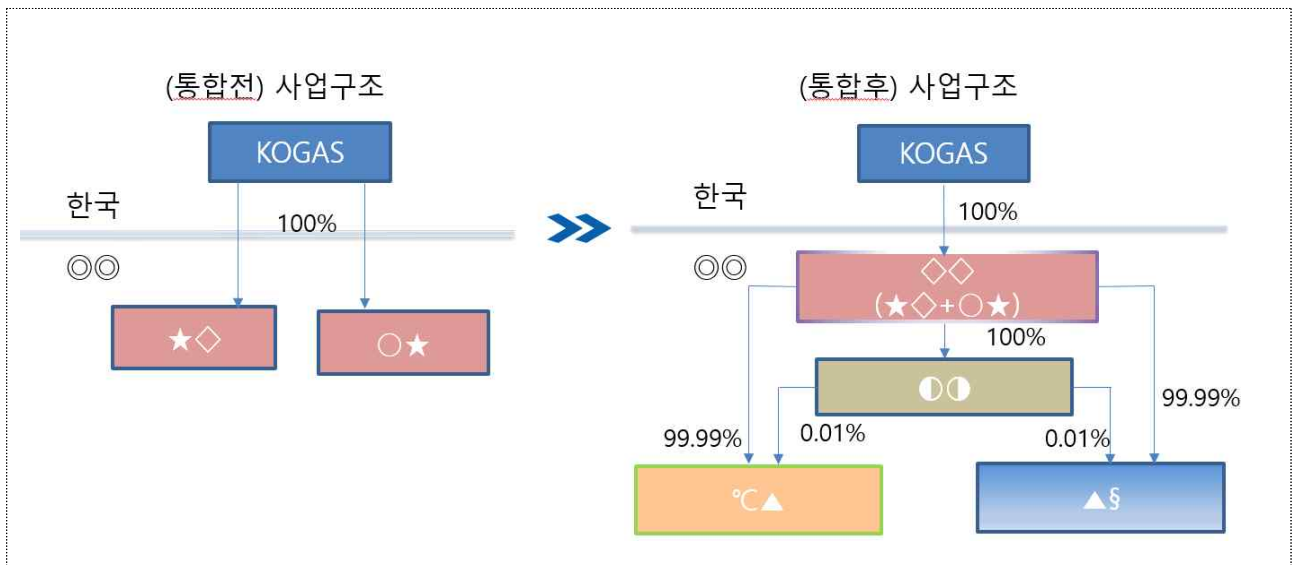
1) 전 사업연도로부터 이월되어 누적된 결손금을 말하며, 향후 과세소득 발생 시 이월결손금을 사용하여 미래 납부 세액 절감 가능

2) 법인세 계산의 기준이 되는 금액으로 비용, 이월결손금 등을 공제 후 납부할 법인세 계산

을 개선하기 위한 방안을 선제적으로 검토하였으며, 그 결과 ★◇법인과 ○★법인을 통합하는 방안을 도출하였다.

이후 ★◇법인과 ○★법인은 법인 통합을 위한 재구조화 계획을 수립(2018.10월) 하였다. 이 계획은 법인 통합으로 사업 경제성 향상 및 법인 운영의 비효율을 제거함과 동시에 Partnership³⁾ 구조를 통하여 기존의 사업구조를 유지⁴⁾ 함으로써 통합으로 발생할 수 있는 예측하지 못한 리스크를 최소화하는 방안으로 추진되었다.

[표 1] 통합 전·후 사업구조



※ '19.9월 본사 이사회 자료 재구성

또한 ★◇법인과 ○★법인은 재구조화 계획에 대한 공사 본사 이사회 승인(2019.9월) 이후 실제 통합 과정에서 계획의 적기 완수(2020.1월)를 위해 분야별 내부 전담반을 구성하여 추진 과정을 주 단위로 점검하였으며, 회계·세무·법무 등 발생 가능한 리스크를 사전적으로 검토하기 위해 외부 전문기관 자문을 받는 등

3) 둘 이상의 Partner간 공동사업을 수행하는 계약관계로, 11지역에서 세무 리스크를 최소화하기 위해 활용(●★ 타 참여사 활용 중)

4) 법인 통합에도 불구하고, 기존과 동일하게 원료가스 공급(기존: ★◇, 변경: °C▲)과 액화서비스 제공(기존: ○★, 변경: ▲\$)을 분리

출자회사 통합을 위해 만전을 기하였고, 2020. 01. 01 통합을 성공적으로 완료하였다.

[표 2] 분야별 내부 전담반 및 담당업무

T/F			
Governance · 세무	계약 이전	법무 · 행정	재무 · 회계
• 재구조화 관련 주요 계약서 작성 • 본사 제공 보증계약 개정 • 세무당국 신고	• 기존사업 계약 이전 - E 사업 계약 - ●★ 사업 계약	• 대 본사 계약개정 • Entity 별 이사회 및 주총 의결서 준비 • 행정당국 신고	• 기능통화 변경 • 연결 회계정책 수립 • 재무정보 보고체계 수립 • 통합예산 작성

※ 2019.8월 ★◇법인 및 ○★법인 보고자료 재구성

그 결과 ◎◎법인은 향후 납부할 법인세를 절감(미화 약 2.7억 달러)할 수 있게 하여 ●★ 사업의 경제성을 제고할 수 있는 기반을 마련하였고, 기존 ★◇법인과 ○★법인의 유사·중복 업무를 통합 운영하여 직무별 업무 전문성을 강화하고 법인 운영의 효율성을 개선하였으며, 통합 이후에도 기존 사업구조를 유지하여 리스크를 최소화 하였다.

[표 3] 법인세 예상 절감 효과

구분	통합 이전(A)	통합 이후(B)	절감 효과 (A-B)
법인세 예상액	미화 약 994백만 달러	미화 약 721백만 달러	미화 약 273백만 달러

※ '19.9월 본사 이사회 자료 기준

조치할 사항

사장은 위 모범사례를 널리 알리고 위 부서에 대해 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])